



**VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA**

**VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA**

**NUTARIMAS**

**DĖL (*DUOMENYS NESKELBTINI*) PRAŠYMO**

2022 m. gegužės 5 d. Nr. 10G-336  
Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija (toliau – Komisija), susidedanti iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo prekių skyriaus vedėjos Rasos Pupienienės (Komisijos pirmininkė), Nuotolinės prekybos skyriaus vedėjos Aidos Gasiūnaitės-Stavginskienės ir Vartojimo prekių skyriaus patarėjos Tomos Žiurkutės, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) 12 straipsnio 1 dalies 5 punktu, vartotojų ginčų sprendimo ne teisme rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ginčą, kilusį tarp vartotojo G. B. (a. k. (*duomenys neskelbtini*), toliau – Vartotojas) ir V. Budino individualios įmonės (į. k. 305727985, buveinės adresas – (*duomenys neskelbtini*), toliau – Pardavėjas), dėl kubilo krosnelės (toliau – Prekė) grąžinimo ir tuo pagrindu Vartotojo keliamo reikalavimo Pardavėjui – nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę ir jos pristatymą sumokėtus pinigus (383,00 EUR) – pagrįstumo.

**Komisija n u s t a t o**

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2022-03-30 gavo Vartotojo prašymą (reg. Nr. 7G-1609), kuriame Vartotojas nurodė, kad iš Pardavėjo 2022-02-21 sąskaitos faktūros Nr. (*duomenys neskelbtini*) pagrindu įsigijo Prekę ir kartu su pristatymo paslauga sumokėjo 383,00 EUR sumą (2022-02-22 „Swedbank“ AB banko mokėjimo nurodymo Nr. 1 kopija). Vartotojas prašyme taip pat nurodė, kad gavęs Prekę, suabejojo Prekės kokybe ir kreipėsi į Pardavėją dėl Prekės grąžinimo. Vartotojas prašyme nurodė, kad Pardavėjas sutiko priimti Prekę bei elektroniniu pranešimu Pardavėjas pateikė pinigų grąžinimo prašymo formą, kurią Vartotojas užpildė bei elektroniniu pranešimu pateikė ją Pardavėjui. Vartotojas prašyme pažymėjo, kad 2022-03-07 išsiuntė Prekę Pardavėjui, tačiau nei atsakymo, nei pinigų grąžinimo nesulaukė.

Atsižvelgdamas į tai, Vartotojas kreipėsi į Tarnybą, Pardavėjo atžvilgiu reikalaudamas nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus (383,00 EUR).

Tarnyba, ginčo nagrinėjimą taikiau būdu laikydama prioritetiniu vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka tikslu, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi bei 25 straipsnio 9 dalimi, 2022-04-05 raštu Nr. 4G-4034 kreipėsi į Pardavėją, siūlydama su Vartotoju kilusį ginčą spręsti taikiai, o nesutinkant su taikiau ginčo sprendimo būdu, paprašė iki 2022-04-15 pateikti išsamius paaiškinimus ir juos patvirtinančius įrodymus dėl Vartotojo prašyme išdėstytų aplinkybių.

Tarnyba taip pat 2022-04-05 raštu Nr. 4G-4036 informavo Vartotoją apie pradėtą ginčo nagrinėjimo procedūrą ir paaiškino jo procesines teises.

Atsižvelgdama į tai, kad Pardavėjas iki nurodyto termino atsakymo Tarnybai nepateikė, 2022-04-21 elektroniniu pranešimu pakartotinai kreipėsi į Pardavėją bei paprašė iki 2022-04-26 pateikti atsakymą dėl Vartotojo prašyme nurodytų aplinkybių. Pardavėjas atsakymo iki papildomai nurodyto termino taip pat nepateikė ir neginčijo Vartotojo prašyme nurodytų aplinkybių.

Vartotojas Tarnybą 2022-05-02 telefoninio pokalbio metu informavo, kad ginčo Pardavėjas nespėdė ir sumokėtų pinigų Vartotojui negrąžino.

#### Komisija k o n s t a t u o j a

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – Civilinis kodeksas), Vartotojų teisių apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai nustato, jog vartotojas turi teisę įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas, gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas, į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės bei neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą, kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą ir kt.

Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228<sup>1</sup> straipsnio 1 dalimi, „vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą.“ Tiek Civilinio kodekso 6.228<sup>1</sup> straipsnio 2 dalis, tiek Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 19 dalis įtvirtina vartotojo sąvoką ir nustato, kad „vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.“

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 25 straipsnyje numatyta, kad ginčus nagrinėjanti institucija paprastai ginčus nagrinėja rašytinio proceso tvarka pagal jai pateiktus rašytinius ir (ar) daiktinius įrodymus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, ginčas tarp Vartotojo ir Pardavėjo kvalifikuotinas kaip kylantis iš vartojimo sutartinių teisinių santykių, kadangi Vartotojui iš Pardavėjo telefonu užsisakius Prekę ir už ją kartu su pristatymo paslauga Pardavėjui sumokėjus 383,00 EUR sumą, tarp šalių (Vartotojo ir Pardavėjo) buvo sudaryta vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, atitinkanti Civilinio kodekso 6.228<sup>1</sup> straipsnyje įtvirtintos tokio pobūdžio sutarties apibrėžimą. Ginčas tarp Vartotojo ir Pardavėjo yra kilęs iš vartojimo teisinių santykių, kadangi Vartotojas yra fizinis asmuo, sudaręs sutartį su Pardavėju su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais), o Pardavėjas yra verslininkas, vykdamas komercinę veiklą. Taikytino reglamentavimo kontekste taip pat pažymėtina, kad šalių teisių ir pareigų ypatumai nustatyti ir tam tikroje specifinėje vietoje ar neįprasta forma sudarytų sutarčių atžvilgiu. Civilinio kodekso 6.228<sup>8</sup> straipsnio 1 dalyje pateikiama nuotolinės sutarties samprata, pagal kurią, „Nuotolinė sutartis yra verslininko ir vartotojo sutartis, sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, verslininkui ir vartotojui fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones“. Remiantis minėta teisės norma, daiktų pirkimo–pardavimo sutartis, sudaryta naudojant ryšio priemones, yra pardavėjo ir pirkėjo (vartotojo) sutartis dėl daiktų pardavimo, sudaroma naudojant tik ryšio priemones (vieną ar kelias), todėl tarp Vartotojo ir Pardavėjo sudaryta Prekės pirkimo–pardavimo sutartis yra nuotolinė sutartis, nes buvo sudaryta naudojantis ryšio priemonėmis, t. y. telefonu bei internetu. Atsižvelgdama į šią specifinę pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos tarp Vartotojo ir Pardavėjo, formą, Komisija, vertindama Vartotojo keliamo reikalavimo Pardavėjui pagrįstumą, vadovausis ne tik vartojimo teisinius santykius reglamentuojančiomis normomis, bendrosiomis pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymą įtvirtinančiomis nuostatomis, bet ir Civiliniame kodekse įtvirtintomis nuotolinėms sutartims taikomomis nuostatomis. Komisija taip pat pažymi, kad vartojimo teisiniai santykiai yra pagrįsti vartotojo interesų prioriteto principu, į kurį turi būti atsižvelgiama kiekvienu konkrečiu tarp vartotojo ir verslo subjekto kilusio ginčo nagrinėjamu atveju.

Ginčas tarp Vartotojo ir Pardavėjo iš esmės kilo dėl Prekės grąžinimo ir tuo pagrindu Vartotojo Pardavėjui reiškiamo reikalavimo – nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę ir jos pristatymą sumokėtus pinigus (383,00 EUR) – pagrįstumo.

Pastebėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog prieš sudarydami nuotolinės prekybos sutartį vartotojai iš esmės neturi galimybių pamatyti prekių ir įvertinti teikiamų paslaugų pobūdžio, todėl vartotojų interesus elektroninės komercijos srityje ginantys teisės aktai įtvirtina vieną svarbiausių vartotojų teisių apsaugos ypatumų – teisę atsisakyti ryšio priemonėmis sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties.

Vertindama Vartotojo reikalavimo – nutraukti nuotolinę sutartį ir grąžinti sumokėtus pinigus – pagrįstumą, Komisija visų pirma pažymi, kad tarp nagrinėjamo ginčo šalių sudaryta sutartis buvo sudaryta naudojant ryšio priemones, t. y. internetu. Sutarties sudarymo būdo Pardavėjas neginčija. Civilinio kodekso 6.228<sup>10</sup> straipsnio 1 dalis numato, jog vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.228<sup>11</sup> straipsnyje, išlaidų, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Civilinio kodekso 6.228<sup>10</sup> straipsnio 6 dalis taip pat numato, jog tokiu atveju, vartotojas praneša verslininkui apie nuotolinės sutarties <...> atsisakymą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties, arba pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą. Be kita ko, vartotojas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo verslininkui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes verslininkui arba kitam jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį vartotojui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka verslininkui (Civilinio kodekso 6.228<sup>11</sup> straipsnio 1 dalies 5 punktas). Papildomai pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.228<sup>11</sup> straipsnio 8 punkte nurodyta, kad vartotojas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Komisija, įvertinusi nagrinėjamo ginčo medžiagą, pažymi, jog už Prekę Vartotojas sumokėjo 2022-02-22, Prekę gavo 2022-03-01, dėl Prekės sutarties nutraukimo ir už ją sumokėtų pinigų grąžinimo į Pardavėją Vartotojas kreipėsi 2022-03-01, o grąžinamą Prekę Pardavėjui išsiuntė 2022-03-07. Atsižvelgiant į tai, jog Vartotojas į Pardavėją kreipėsi ir Prekę Pardavėjui išsiuntė nepasibaigus 14 dienų sutarties atsisakymo terminui, konstatuotina, jog Vartotojas įvykdė Civilinio kodekso 6.228<sup>10</sup> straipsnio 6 dalyje įtvirtintą vartotojo pareigą tinkamai pranešti pardavėjui apie sutarties atsisakymą, o taip pat tinkamai įvykdė Civilinio kodekso 6.228<sup>11</sup> straipsnio 5 dalyje įtvirtintą vartotojo pareigą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos išsiųsti arba perduoti prekes pardavėjui.

Atsižvelgdama į ginčo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes ir išdėstytus argumentus, į Vartotojo pateiktą rašytinę ginčo nagrinėjimo medžiagą, įvertinusi faktą, jog dėl Vartotojo prašyme išdėstytų aplinkybių Pardavėjas ginčo nagrinėjimo metu atsakymo Tarnybai nepateikė ir neginčijo Vartotojo prašyme nurodytų aplinkybių, vadovaudamasi vartojimo ir pirkimo–pardavimo sutartinių teisinių santykių reglamentavimu, Komisija daro išvadą, kad Vartotojo reikalavimas nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę ir jos pristatymą sumokėtus pinigus (383,00 EUR), yra pagrįstas.

Komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 dalies 11 punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Patenkinti vartotojo G. B. (a. k. (*duomenys neskelbtini*)) reikalavimą, t. y. pripažinti pagrįstu Vartotojo reikalavimą nutraukti Prekės pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti už Prekę ir jos pristatymą sumokėtus pinigus (383,00 EUR).

Įpareigoti V. Budino individualią įmonę (į. k. 305727985) vykdyti Tarnybos nutarimą per 30 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos ir pranešti Tarnybai apie nutarimo įvykdymą arba neįvykdymą.

Įpareigoti ginčo šalis pranešti Tarnybai, jeigu bus pareikštas ieškinys bendrosios kompetencijos teisme nagrinėti ginčą iš esmės.

Tarnybos nutarimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Tarnybos nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas) nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs Tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis Tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkė

Rasa Pupienienė